

Syariah Islamiyyah - Hukum Syara' Tak Berubah

A. REVIEW MATERI: Menolak Tunduk pada Hawa Nafsu Pragmatis

Pada kajian sebelumnya, kita telah meluruskan pandangan yang salah mengenai hubungan antara Hukum Syara' dan asas kemanfaatan. Narasumber perlu memberikan penegasan ulang sebelum membahas topik elastisitas hukum.

1. Maslahat Bukan Penentu Hukum

- Kita telah menetapkan bahwa manfaat atau maslahat mutlak bukanlah penentu (*'illat*) bagi hukum-hukum Allah.
- Sebaliknya, penerapan syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) itulah yang secara pasti akan melahirkan kemaslahatan hakiki bagi umat manusia.

2. Fokus Kajian Hari Ini

- Hari ini, kita akan membongkar satu lagi bahaya besar berupa pemikiran menyimpang yang lahir dari racun sekularisme.
- Pemikiran tersebut adalah anggapan bahwa Hukum Syara' itu harus terus direvisi, diamputasi, dan diubah demi menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.

B. MATERI UTAMA HARI INI: Sifat Abadi Hukum Syara'

Materi ini sangat penting sebagai benteng pertahanan pemikiran umat agar tidak latah ikut-ikutan merombak ajaran Islam dengan dalih "modernisasi".

1. Pernyataan dan Kaidah yang Salah

- Dewasa ini, pemikiran sebagian kaum Muslimin dicengkeram oleh anggapan keliru bahwa Islam itu "elastis" dan hukum-hukumnya harus senantiasa diubah mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, maupun politik kekinian.
- Mereka seringkali melegalkan penyimpangan ini dengan bersandar pada sebuah kaidah yang sangat batil (salah) dan membahayakan, yaitu: *"Tidak bisa ditolak adanya perubahan hukum karena adanya perubahan zaman."*

2. Bahaya Pemikiran Elastisitas Hukum

- Berlandaskan kaidah keliru di atas, batas halal dan haram menjadi hancur lebur.
- Atas nama zaman, mereka membolehkan sistem riba (bunga bank), menormalisasi campur baur pria-wanita tanpa hijab (*ikhtilath*), hingga berani menolak hukum-hukum Allah yang pasti (*qath'i*) seperti poligami, kewajiban Khilafah, potong tangan, dan rajam karena dianggap kuno, basi, serta tidak sesuai tuntutan peradaban modern.
- Apabila syariat dibiarkan diserahkan pada hawa nafsu dan logika perubahan zaman seperti ini, maka standar perbuatan (*Miqyas al-A'mal*) menjadi tidak pasti, yang secara perlahan akan merobohkan seluruh pondasi hukum Islam dari kehidupan umat.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka..." > (QS. Al-Maidah: 49)

3. Hakikat Manusia Tidak Berubah

- Syariat Islam diturunkan untuk memecahkan problematika hidup manusia.
- Hakikat penciptaan manusia—dengan segala naluri (*gharizah*) dan kebutuhan jasmaninya (*hajat udhuwiyah*)—sejak abad ke-7 hijriyah hingga hari kiamat kelak **selamanya tidak akan pernah berubah**.
- Manusia dari zaman dahulu hingga sekarang tetap butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh interaksi lawan jenis, dan butuh aturan kepemilikan.

4. Yang Berubah Adalah Alat, Bukan Hukumnya

- Yang mengalami perubahan dari masa ke masa hanyalah **sarana atau "alat"** yang digunakan oleh manusia. Misalnya, alat transportasi berubah dari unta menjadi pesawat terbang, atau alat bertransaksi berubah dari koin dinar fisik menjadi uang digital (*mobile banking*).
 - Namun, akar permasalahan manusianya sendiri (seperti hukum pertukaran barang, hukum sewa-menyewa, atau kewajiban menutup aurat) sama sekali tidak berubah.
 - Oleh karena itu, Hukum Syara' sama sekali tidak akan berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sesuatu yang dihalalkan syariat tetap akan halal, dan apa yang diharamkan Allah akan tetap haram untuk selamanya.
 - Justru, tradisi, adat-istiadat, dan peradaban yang rusak itulah yang wajib dibongkar dan ditundukkan kepada Hukum Syara'.
-

C. PANDUAN PELAKSANAAN KAJIAN & ARAHAN NARASUMBER

Panduan praktis agar jamaah mampu menjawab argumentasi kaum liberal yang sering menuduh Islam sebagai agama yang ketinggalan zaman.

1. Kontekstualisasi Isu Terkini (Modernisasi vs Westernisasi)

- Narasumber dapat menjelaskan perbedaan antara mengambil teknologi dan mengambil hukum/gaya hidup. Menggunakan *smartphone* atau AI adalah pemanfaatan alat (mubah), tetapi menggunakan *smartphone* untuk judi *online* atau transaksi ribawi adalah perbuatan yang terikat hukum (haram).
- Tuduhan "ketinggalan zaman" biasanya muncul dari mereka yang mencampuradukkan kemajuan teknologi dengan kebebasan maksiat gaya Barat.

2. Analogi Kasus

- Berikan contoh tegas: Dulu orang meminjam uang dengan bunga di pasar tradisional (rentenir), hukumnya haram karena riba. Sekarang orang meminjam uang berbunga lewat aplikasi *fintech/pinjol* yang canggih. Alatnya maju, tapi **hukum perbuatannya tetap haram**, karena zat masalahnya (riba) sama sekali tidak berubah.

3. Poin Penekanan Kunci (*Takeaway*)

- Ingatkan kembali kaidah asasi: Tugas kita adalah menyesuaikan tingkah laku dengan syariat, bukan memaksa syariat agar direvisi demi memaklumi gaya hidup maksiat kita. Islam sudah sempurna dan relevan hingga akhir zaman.

D. FAQ (PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN)

Q1: Benarkah kaidah yang menyatakan "Hukum berubah seiring perubahan zaman"?

A: Kaidah tersebut sangat salah dan batil jika diterapkan secara serampangan pada Hukum Syara'. Hukum-hukum Allah yang menyangkut batasan halal-haram, kewajiban, dan sanksi pidana bersifat abadi dan tidak akan pernah direvisi hanya karena alasan manusia sudah hidup di era modern.

Q2: Mengapa sebagian orang berusaha mengubah hukum-hukum Islam seperti kebolehan riba atau penolakan hijab?

A: Karena pemikiran mereka telah teracuni oleh sekularisme dan asas pragmatisme. Mereka merasa hukum Islam "menghambat" kebebasan ekonomi dan pergaulan mereka, sehingga mereka mencari-cari pembenaran untuk mengikuti hawa nafsunya dengan alasan "tuntutan zaman".

Q3: Bukankah masalah manusia zaman sekarang jauh lebih kompleks dari zaman Nabi?

A: Masalah esensial manusia sama sekali tidak berubah. Manusia tetap memiliki naluri berkuasa, naluri seksual, dan kebutuhan perut yang sama persis dengan manusia di zaman Nabi. Yang berbeda saat ini hanyalah sarana teknologi dan kompleksitas peralatannya saja, sementara solusi syariat atas akar masalahnya tetap aplikatif dan relevan.

Q4: Apakah Islam anti terhadap kemajuan zaman dan teknologi?

A: Sama sekali tidak. Islam mendorong umatnya untuk menguasai sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan (yang statusnya adalah benda/alat). Namun, dalam hal perbuatan dan interaksi yang melibatkan hawa nafsu dan hak asasi, Islam menetapkan batasan hukum yang tidak boleh diterjang.

Q5: Jika sebuah tradisi atau budaya ternyata bertentangan dengan Hukum Syara', mana yang harus mengalah?

A: Tradisi dan budaya itulah yang wajib mengalah, dibongkar, dan diselaraskan agar tunduk pada Hukum Syara'. Syariat Islam diturunkan justru untuk meluruskan adat istiadat jahiliah yang merusak manusia, bukan malah Islam yang tunduk pada budaya.